رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٦٠ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٥/٢٩هـ

الموضوعات

قرار إداري - تجارة - قرارات لجنة المساهمات العقارية - بيع مساهمة بالمزاد العلني - ادِّعاء الغبن على المساهمين - البيع بأعلى من التقديرات العقارية - السلطة التقديرية للجهة الإدارية - تحقيق مصلحة المساهمين.

مطالبة المدعي (صاحب مساهمة) إلغاء قرار لجنة المساهمات العقارية المتضمن ترسية بيع المساهمة بالمزاد العلني؛ لشمول البيع على غبن بالقيمة على المساهمين - صدور قرار مجلس الوزراء بمنح لجنة المساهمات العقارية صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات الشرعية والنظامية التي تسهم في تحقيق مصلحة المساهمين، سواء ببيع المساهمة، أو انتظار اعتماد مخططها، أو الاستمرار في أعمال تطويرها - الثابت قيام اللجنة ببيع المساهمة عبر المزاد العلني وبقيمة أعلى من التقديرات العقارية؛ مما تكون معه اللجنة اتخذت الإجراءات النظامية لبيع المساهمة، ووفق سلطتها التقديرية، وبما يحقق مصلحة المساهمين - قيام اللجنة بتكليف أعضائها لحضور المزاد يعد قراراً خاصاً بها، وليس له علاقة ببيع المساهمة أو بالمدعي - عدم تعيب القرار محل الدعوى بعيوب القرار الإداري - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٣) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٧هـ، بشأن قيام لجنة المساهمات العقارية بتحقيق مصلحة المساهمين، سواء ببيع المساهمة، أو انتظار اعتماد مخططها، أو الاستمرار في أعمال تطويرها.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى تضمنت أنه بتاريخ يوم الأربعاء ١٤٤٢/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٧/٧م، عقدت المدعى عليها مزايدة بمحافظة الخبر لبيع الأرض العائد ملكيتها للمساهمين بمساهمة (...) بالقطيف، والمفرغة باسم المدعي -بصفته مالك المساهمة وأكبر مساهميها حيث يملك عدد (١٠٤٨) سهماً من أصل إجمالي أسهم المساهمة البالغ (١٤٢٤) سهماً- بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٤هـ الصادر من كتابة عدل القطيف والبالغ إجمالي مساحتها (٧١,٢٤٩,٨٤م٢) واحداً وسبعين ألفاً ومئتين وتسعة وأربعين سنتيمتراً وأربعة وثمانين مليمتراً، وقد انتهت المدعى عليها إلى ترسية المزاد ببيع العقار بقيمة (٢٩,٢١٢,٤٣٤,٤٠) تسعة وعشرين مليوناً ومئتين واثني عشر ألفاً وأربعمئة وأربعة وثلاثين ريالاً وأربعين هللة، بواقع (٤١٠) ريالات للمتر الواحد، وأن المدعى عليها حتى تاريخه لم تعلن على موقعها الرسمي تفاصيل

البيع ولم تخطر أياً من المساهمين رسمياً بما انتهت إليه المزايدة، وأن الثابت أن المدعى عليها افتتحت المزاد بعطاء قدره (٢٠٥) ريالات، وانتهت برسو المزاد على من استقر عليه العطاء بمبلغ (٤١٠) ريالات، وهو ما يقل عن ثمن المثل للعقار محل المساهمة موضوع الدعوى؛ حيث إن متوسط السعر الفعلي للمتر الواحد للعقار على حالته الراهنة يصل إلى (٧٠٠) ريال حسب التسعيرتين الصادرة من مكاتب عقارية متخصصة في نفس النطاق المكاني للعقار، تتضمن تثمينهم لسعر المتر الواحد بمتوسط سبعمئة ريال، مما يؤكد أن الثمن الفعلي للمتر الواحد يقارب إلى ضعف الثمن الذي استقر عليه المزاد العلني، وهو ما يضر بمصلحة المساهمين ويهدر حقوقهم ويتحقق به الغبن الفاحش في المبيع. وأضاف أن المساهمين يهدفون إلى تطوير وتخطيط العقار ومن ثم طرحه للبيع والاستفادة من فارق الثمن المتحقق في ذلك، وأن العقار قد جرى عرضه بالمزايدة على اعتبار كونه أرضاً زراعيةً في تزامنٍ مع صدور عدم ممانعة من شركة أرامكو على تخطيط العقار، وهو من شأنه أن يرتفع بسعر المتر فيه إلى ما يقارب (١٨٠٠) ريال للمتر الواحد، وهو الأمر الذي كان حرياً معه على المدعى عليها استخدام الصلاحيات النظامية الممنوحة لها باستكمال اعتماد مخطط المساهمة ثم طرحها للبيع أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير، إلا أنها لجأت إلى طرحها بالمزايدة على اعتبار كونها أرضاً زراعيةً وهو ما أدى إلى استقرار العطاء بثمن لا يتناسب مع ثمن العقار حال اعتماده واستكمال تخطيطه، وختم صحيفته طالباً فيها إلغاء قرار المدعى عليها بترسية بيع أرض المساهمة بالمزاد

العلني مع إلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار؛ وذلك لما تضمنه هذا القرار من عدم المشروعية للغبن في القيمة ومخالفة الشرع والنظام. وبعد قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، أحيلت إلى هذه الدائرة التي قامت بتحديد موعد لنظرها وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٣/٤هـ عبر الجلسات المرئية المنعقدة عن بعد، وفيها تبين دخول طرفي الدعوى، وقدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى بمذكرة تضمنت: أولاً: صدر قرار لجنة المساهمات العقارية ذو الرقم (٢/٤٣٩) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٦هـ المتضمن تحديد لجنة البيع وتسمية أعضائها لحضور المزاد العلني في تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧هـ، وجرى بيع الأرض بعد توقف المزايدة وتوقيع العقد مع المشتري في ذلك اليوم. ثانياً: قامت لجنة المساهمات العقارية ببيع أرض المساهمة عبر المزاد العلني بموجب الصلاحيات المخولة لها نظاماً والمقررة في قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٣٥٣) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٧هـ المتضمن ما يلي: "تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء ببيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية أو ببيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة وذلك وفقاً لما تراه اللجنة محققاً لمصلحة المساهمين..."، وقد اتخذت اللجنة الخيار الأصلح للمساهمين، إذّ تلقت لجنة المساهمات العقارية خمسة تقديرات مختلفة لسعر المتر عبر مكاتب تقييم عقارية معتمدة، وجرى ترسية المزاد بسعر أعلى من كافة التقديرات، وذلك كما يلي: ١-(...) بـ(٣١٥) ريالاً. ٢-(...)

بـ(٣٠٥) ريالات. ٣-(...) بـ(٣٠٠) ريال. ٤-(...) بـ(٢٨٠) ريالاً. ٥-(...) بـ(٢٥٠) ريالاً. وسعر البيع في المزاد العلني بـ(٤١٠) ريالات، وختم مذكرته طالباً الحكم برد الدعوى. وقد طلب وكيل المدعي مهلة للاطلاع والرد عليها؛ بناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة ١٤٤٣/٤/٢هـ تبين دخول طرفي الدعوى، وقد ورد إلى الدائرة عن طريق النظام مذكرة مقدمة من وكيل المدعي تضمنت: أن المدعى عليها امتنعت عن تقديم إجابة وافية على موضوع الدعوى، لذا فإنه يجيب عليها بما يلي: أولاً: لم تقدم المدعى عليها إجابة ملاقية على موضوع الدعوى، وإنما تفرغت في مذكرتها التي لم تتجاوز بضعة سطور إلى سرد ما هو معلوم من الإجراءات التي اتخذتها، متذرعة بأن اللجنة اتخذت الخيار الأصلح للمساهمين، وكأن معيار اختيار الأصلح هو قيامها بوصف الإجراء أنه الأصلح فقط دون أن تبين أسبابه أو تجيب على ما أوردناه من دفوع، حتى يتمكن القضاء من إحكام رقابته على تصرفاتها وقياس مشروعية مسلكها ببيع العقار على حالته بالمزاد العلني دون تطويره أو تخطيطه هو الأصلح للمساهمين من عدمه، كما لم تقدم المدعى عليها نسخة من التسعيرات التي أوردتها في مذكرتها حتى تمكن الدائرة القضائية من الاطلاع على تواريخ صدورها ومدى مزامنتها للمزاد المعقود على بيع الأرض، لا سيما أن الأسعار في بيع العقار تتغير بين عشية وضحاها، وقد قدمنا رفق صحيفة الدعوى تسعيرات من مكاتب عقارية معتمدة صادرة بتاريخ مزامن لتاريخ البيع تشير إلى أن سعر العقار يزيد على السعر الذي انعقد عليه المزاد بفارق شاسع يتحقق معه الغبن

للمساهمين ويهدر حقوقهم ومصالحهم المشروعة في البيع بسعر أعلى. ثانياً: نصت الفقرة (٥) من البند (أولاً) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٨) وتاريخ ١٤٣٠/٢/١٤هـ والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٣) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٧هـ على أن: "تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء ببيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية أو ببيعها عن طريق المزاد العلني أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة وذلك وفقاً لما تراه اللجنة محققاً لمصلحة المساهمين، ويجوز لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم..."، ومن استقراء النص النظامي السابق يتضح أن الهدف الأساسي من أي إجراء تتخذه اللجنة يجب أن تكون غايته حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، وقد عددت المادة الطرق المطروحة لذلك، وذكرت من بينها بيع المساهمة أو انتظار اعتماد المخطط أو الاستمرار في أعمال التطوير بحسب كل حالة وفقاً لما تراه اللجنة محققاً لمصلحة المساهمين، وإذا كان النظام قد منح المدعى عليها السلطة التقديرية في تحديد الطريق المناسب، إلا أنها مقيدة في ذلك بأن يكون ذلك الطريق محققاً لمصلحة المساهمين، كما أن سلطتها في ذلك ليست حرة من كل قيد، بل هي تخضع لرقابة القضاء على تصرفاتها، حيث إن الرقابة القضائية على تصرفات جهة الإدارة هي الضمانة الوحيدة التي تكفل تقيد الجهة الإدارية بقواعد النظام لما

تتميز به الرقابة القضائية من استقلال وحياد ونزاهة، إذ أن جهة الإدارة وإن كانت سلطة عامة إلا أنها في حقيقتها تفصح عن وجهات نظر أعضائها الذين لا يعدو أن يكونوا أفراداً يتأثرون ويخطئون وينالهم ما ينال غيرهم، لذا فإن القضاء هو محراب العدالة وميزان الحق الذي يمحص تلك التصرفات والإجراءات لقياس مدى مطابقتها للنظام وتحقيقها للغاية الأهم، وهي حفظ حقوق المساهمين. ولا جدال في كون ثمن بيع العقار كونه قطعة أرض زراعية وفقاً لما قامت به المدعى عليها، يغاير ويختلف إذا ما تم اعتماد مخططه وبيعه كونه أرضاً سكنيةً، إذ أن الثمن في الحالة الأخيرة يتضاعف إلى ما يزيد عن أربعة أمثال، لا سيما أصلاً أن تخطيط العقار وتطويره هو الهدف الأساسي والغاية التي انعقدت عليها المساهمة منذ بدايتها، إلا أنه حال دون تمكن المساهمين من ذلك لقيام وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بالأمانة العامة بتعليق اعتماد المخطط على صدور موافقة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية؛ وذلك التزاماً منها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢هـ والذي يقضي أنه عند طلب تخطيط أي عقار يقع ضمن حدود المنطقة الشرقية فإنه يتطلب إفادة رسمية من وزارة الطاقة والصناعة توضح أن الأرض ليست داخلة ضمن مناطق امتيازات وحجوزات شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، وهو الأمر الذي حدا بموكله إلى التقدم بدعوى قضائية بالمحكمة العامة بالخبر، اختصم فيها شركة (أرامكو) السعودية بطلب الإفصاح عن أسباب عدم صدور موافقة منها على تخطيط العقار، وقد تواترت الإفادات الواردة في تلك الدعوى

وفي هذه الدعوى أن الشركة لا تعارض تخطيط الأرض، ونرفق نسخة من الحكم الصادر في الدعوى والمتضمن رصد كافة الإفادات المشار إليها، كما نرفق نسخة من برقية صادرة من رئيس الديوان الملكي تتضمن ذات المحتوى أن الشركة لا تعارض تخطيط الأرض محل المساهمة موضوع الدعوى. ولما كان ذلك، وحيث إن إفصاح وزارة الطاقة وشركة (أرامكو) عن عدم معارضتها لتخطيط الأرض محل المساهمة في وقت سابق على تاريخ البيع قد أزال العائق حيال اعتماد مخطط العقار، ومن ثم أصبح اعتماد المخطط لا يعدو أن يكون استيفاء إجراءات إدارية بعد صدور هذه الموافقة، ومن ثم تتمكن بعدها المدعى عليها من بيع العقار بأضعاف السعر الذي انعقد عليه مزادها المطعون عليه، وتحقيق فائدة أعلى للمساهمين، ورفع الغبن الحاصل لهم ببيع العقار باعتباره قطعة أرض زراعية، في حين أن المشتري لن يكلفه اعتماد المخطط سوى استيفاء بعض الإجراءات التي لا تستغرق أياماً معدودة ليعيد بيعه بأرباح تفوق أربعة أضعاف، في حين أن المساهمين الذين حبست أموالهم في العقار لسنوات طوال وهم يكابدون طلباً لموافقة وزارة الطاقة، حين صدورها يتم بيع عقارهم باعتباره قطعة زراعية، ويستفيد من تلك الموافقة غيرهم. ولكل ما تقدم يطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها بترسية بيع أرض المساهمة بالمزاد العلني مع إلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار. ثم أرفقت المذكرة في ملف القضية، وقد ذكر ممثل الجهة المدعى عليها أنه يطلب مهلة للاطلاع ولتقديم ما لديه؛ وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة ١٤٤٣/٥/١هـ تبين دخول طرفي الدعوى، وقد ورد إلى

الدائرة عن طريق النظام مذكرة مقدمة من ممثل الجهة المدعى عليها تضمنت: أولاً: أن المدعي قد أقام دعواه بالاعتراض على بيع أرض المساهمة، وبما أن بيع أرض المساهمة قد صدر بشأنه قرار اللجنة ذو الرقم (٤٢٣) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٥هـ، وجرى إصدار خطاب تبليغ المدعي بالقرار المتعلق ببيع أرض المساهمة بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢هـ؛ الأمر الذي يعني فوات المدة المحددة والمنصوص عليها نظاماً بالاعتراض على قرارات اللجنة. ثانياً: فيما يخص قرار اللجنة رقم (٤٣٩/٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٦هـ المتضمن تكليف أعضاء اللجنة لحضور المزاد؛ فإنه قرار خاص باللجنة ولم يصدر في شأن المدعي وليس له علاقة ببيع أرض المساهمة. ثالثاً: أنه ورد خطاب كتابة العدل بمحافظة القطيف رقم (١٩٨٠) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٤هـ، متضمناً الإفادة بسريان صك المساهمة وصلاحيته للإفراغ، وحيث تلقت اللجنة خمسة تقديرات مختلفة لسعر المتر في أرض المساهمة وذلك عبر مكاتب تقييم عقارية معتمدة، وجرت ترسية المزاد بسعر أعلى من كافة التقديرات وفقاً لما ورد في مذكرة اللجنة المؤرخة في ١٤٤٣/٣/١هـ، وإنفاذاً لقرارات مجلس الوزراء؛ فإن اللجنة منوطة بحفظ حقوق المساهمين؛ وعليه فقد اتخذت الخيار الأصلح للمساهمين، وقامت بكافة الإجراءات التي تحفظ حقوقهم. رابعاً: أن القرار محل الدعوى جرى تنفيذه وذلك ببيع الأرض محل القرار وتم الإفراغ للمشتري؛ عليه فإن دعوى المدعي لا تقع على محل قائم. ثم أرفقت المذكرة في ملف القضية، وقد طلبت وكيلة المدعي مهلة لتقديم ما لديها؛ بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة ١٤٤٣/٥/٢٩هـ تبين دخول طرفي

الدعوى، وقد ورد إلى الدائرة عن طريق النظام مذكرة مقدمة من وكيلة المدعي تضمنت على: أن المدعى عليها تعمدت فيها خلط الوقائع للتعمية على عيوب قرارها محل التظلم، ولذلك فإنهم يجيبون عليها بالآتي: أولاً: ذكرت المدعى عليها أنه قد اتضح لها أن الدعوى مقامة للاعتراض على قرار بيع أرض المساهمة وأن ذلك القرار قد تحصن بفوات مهلة الاعتراض عليه؛ وجواباً على ذلك فإنهم لم يقفوا على المصدر الذي استقت منه المدعى عليها تلك النتيجة، إذ أن سائر أوراق الدعوى تشير إلى أن المدعي يختصم بدعواه قرار المدعى عليها الصادر بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧هـ باعتماد ترسية مزايدة بيع عقار المساهمة بالسعر الذي انتهت إليه تلك المزايدة، والذي تحقق به الغبن الفاحش في ثمن العقار، الأمر الذي يخالف ضوابط عمل اللجنة وما يحكمها من قواعد، فبدلاً من تحقيق الغاية التي من أجلها تشكلت اللجنة المدعى عليها، وهي الحفاظ على مصالح وحقوق المساهمين، يجدون أنفسهم أمام قرار معيب لم ينظر إلى سنوات الانتظار التي تحملها المساهمون ومن بينهم أرامل وأيتام في سبيل تحصيل عائد من وراء تلك المساهمة، لم يتورع عن معاوضة حقوقهم على أعتاب تلك المزايدة مقابل ثمن بخس لا يوازي نصف القيمة السوقية للعقار؛ ومن ثم فإن قرار الترسية محل التظلم هو قرار إداري يفصح عن إرادة المدعى عليها باعتماد البيع بتلك القيمة، ويحق لذوي الشأن الاعتراض عليه وفقاً لما نصت عليه الفقرة (٥) من آلية عمل اللجنة المدعى عليها. ثانياً: في حين ذكرت المدعى عليها في مذكراتها أنها تلقت خمسة تقديرات مختلفة لسعر المتر في أرض المساهمة وأن الترسية بالمزاد كانت

بسعر أعلى من كافة تلك التقديرات، إلا أنها لم تقدم نسخة عن تلك التسعيرات رغم المطالبة في المذكرات السابقة بتقديمها، الأمر الذي يدل على عدم سلامة موقف المدعى عليها، أما وأنهم قدموا تسعيرات من مكاتب عقارية معتمدة صادرة بتاريخ مزامن لتاريخ البيع تشير إلى أن سعر العقار يزيد على السعر الذي انعقد عليه المزاد بفارق شاسع يتحقق معه الغبن للمساهمين ويهدر حقوقهم ومصالحهم المشروعة في البيع بسعر أعلى؛ الأمر الذي يؤكد أن قرار الترسية الصادر عن المدعى عليها قائم على غير أساس، ولم يُعنَ بالوقوف على سعر الأرض وقت انعقاد المزاد؛ مما يعيبه بما يستوجب إلغاءه. ثالثاً: يطلبون إلزام المدعى عليها بتقديم نسخة عن آلية البيع المعتمدة لديها، إذ أن البيع بالمزاد وفقاً لكافة النصوص النظامية التي تتناول هذه المسألة وطبقاً للمتعارف عليه يقوم على اعتبار البيع بأعلى سعر مناسب لأسعار السوق، ومن غير المتصور أن تخرج الآلية المعتمدة لدى المدعى عليها عن ذلك الاعتبار، ومن ثم فإن الأمر ليس متروكاً لظروف وسعر المزاد، وإنما يتعلق بملاءمة سعر المزايدة للقيمة السوقية للعقار، ومن ثم فإن السعر الذي وصل إليه المشتري بالمزاد ليس إلا إيجاباً منه يتوقف على القبول وهو صدور قرار الترسية ممن يملكه وهي المدعى عليها، ولا يكون ذلك إلا بعد التحقق من ملاءمة السعر لقيمة العقار، ولذلك فكان من المتعين على المدعى عليها عدم اعتماد الترسية بعد ثبوت عدم ملاءمة السعر، وذلك تحقيقاً لمصلحة المساهمين التي تتوخى حمايتها. رابعاً: لقد تطرقوا في دعواهم لتوضيح أن قرار البيع من الأساس لم يراعَ فيه تحقيق المصلحة للمساهمين،

وذلك للتأكيد على أن قرارات المدعى عليها دائماً ما تصدر على عجالة دون دراسة أو بحث أو تمحيص، فإذا ما كانت المدعى عليها قد أضاعت على المساهمين فرصة تطوير العقار والاستفادة من صدور موافقة شركة (أرامكو) على تخطيطه عقب محاولات مضنية قام بها موكلهم (المدعي) وهو الأمر الذي كان سيمثل فارقاً كبيراً لصالح المساهمين؛ لأن ثمن بيع العقار كونه قطعة أرض زراعية يختلف إذا ما تم اعتماد مخططه وبيعه كونه أرضاً سكنيةً، إذ أن الثمن في الحالة الأخيرة يتضاعف إلى ما يزيد عن أربعة أمثال، أما وأن المدعى عليها قد التفتت عن ذلك وأهدرت على المساهمين فرصة محققة لتحقيق عائد وفائدة أعلى يستحقونها في عقار المساهمة، فلا أقل من رفع الغبن الحاصل لهم ببيع عقارهم بالمزاد العلني بسعر أقل من نصف قيمته السوقية؛ الأمر الذي ترتب عليه تضييع حقوقهم واستفادة مشتري العقار بالمزاد منها بغير وجه حق، واستئثاره دون المساهمين بأرباح طائلة سيجنيها لدى تطوير العقار وإعادة بيعه، ولن يكلفه ذلك بعد اعتماد المخطط سوى استيفاء بعض الإجراءات ليعيد بيعه بأرباح تفوق أربعة أضعاف، في حين أن المساهمين الذين حبست أموالهم في العقار لسنوات طوال وهم يكابدون طلباً لموافقة وزارة الطاقة حين صدورها يتم بيع عقارهم بغبن فاحش وباعتباره قطعة أرض زراعية ويستفيد من تلك الموافقة غيرهم؛ لذلك ولما تقدم يطلبون الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها بترسية بيع أرض المساهمة بالمزاد العلني مع إلغاء كافة ما يترتب عليه من آثار. ثم أرفقت المذكرة بملف الدعوى، وقد ذكر ممثل المدعى عليها أنه تم الاطلاع على المذكرة ويكتفي بما

سبق تقديمه، كما قررت وكيلة المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.

الأسباب

حيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها بترسية بيع أرض المساهمة بالمزاد العلني مع إلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار؛ وذلك لما تضمنه هذا القرار من عدم المشروعية للغبن في القيمة ومخالفة الشرع والنظام؛ عليه فإن ديوان المظالم يختص ولائياً بنظر الدعوى بموجب المادة (١٣/ب) من نظامه، كما أن محاكم الاستئناف الإدارية بالديوان تختص ابتداءً بالنظر في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن ضد قرارات لجنة المساهمات العقارية بموجب الأمر الملكي البرقي رقم (٢٨٣٧٦) وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٩هـ. كما أن الدعوى مقبولة شكلاً لتقدم المدعي بدعواه الماثلة خلال المدة المقررة بموجب الفقرة الخامسة من آلية عمل اللجنة والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٧) وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣هـ، حيث صدر القرار في ١٤٤٢/١١/٢٧هـ، وتظلم للمحكمة بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٥هـ. أما عن موضوع الدعوى، وحيث صدر قرار لجنة المساهمات العقارية ذو الرقم (٢/٤٣٩) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٦هـ المتضمن تحديد لجنة البيع وتسمية أعضائها لحضور المزاد العلني في تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧هـ، وجرى بيع الأرض بعد توقف المزايدة وتوقيع العقد مع المشتري في ذلك اليوم، وحيث قامت لجنة المساهمات العقارية ببيع أرض المساهمة

عبر المزاد العلني بموجب الصلاحيات المخولة لها نظاماً والمقررة في قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٣٥٣) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٧هـ المتضمن ما يلي: "تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء ببيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية أو ببيعها عن طريق المزاد العلني أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقاً لما تراه اللجنة محققاً لمصلحة المساهمين..."، وقد اتخذت اللجنة الخيار الأصلح للمساهمين، إذّ تلقت لجنة المساهمات العقارية خمسة تقديرات مختلفة لسعر المتر عبر مكاتب تقييم عقارية معتمدة، وجرت ترسية المزاد بسعر أعلى من كافة التقديرات، وذلك كما يلي: ١-(...) بـ(٣١٥) ريالاً. ٢-(...) بـ(٣٠٥) ريالات. ٣-(...) بـ(٣٠٠) ريال. ٤-(...) بـ(٢٨٠) ريالاً. ٥-(...) بـ(٢٥٠) ريالاً. وسعر البيع في المزاد العلني بـ(٤١٠) ريالات. وما يخص قرار اللجنة رقم (٤٣٩/٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٦هـ المتضمن: تكليف أعضاء اللجنة لحضور المزاد؛ فإنه قرار خاص باللجنة، ولم يصدر في شأن المدعي، وليس له علاقة ببيع أرض المساهمة، كما ورد خطاب رئيس كتابة العدل بمحافظة القطيف رقم (١٩٨٠) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٤هـ، متضمناً الإفادة بسريان صك المساهمة وصلاحيته للإفراغ، وحيث تلقت اللجنة خمسة تقديرات مختلفة لسعر المتر في أرض المساهمة وذلك عبر مكاتب تقييم عقارية معتمدة، وجرت ترسية المزاد بسعر أعلى من كافة التقديرات وفقاً لما سلف بيانه؛ وعليه فإن

اللجنة منوطة بحفظ حقوق المساهمين، واتخذت الخيار الأصلح للمساهمين، وقامت بكافة الإجراءات التي تحفظ حقوقهم بعد تعثر المساهمة وذلك حسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء السالف ذكره. ولا يرد على ذلك بأن أرض المساهمة بيعت بثمن أقل من سعرها طالما أن الإجراءات التي تمت لبيع أرض المساهمة وفق الإجراءات النظامية حسب اختصاص اللجنة ومالها من سلطة تقديرية بموجب النظام؛ وعليه فإن قرار اللجنة محل الطعن يكون صدر وفقاً للقواعد الشرعية والنظامية، ولم يعتريه أي عيب من العيوب التي تصيب القرار الإداري وتوجب إلغاءه؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الدعوى.

لذلك حكمت المحكمة: برفض الدعوى.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.